

予備独自問題 H30-22

(配点: 2)

月 日

月 日

被告人の勾留に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選りなさい。

ア. 裁判所は、検察官の請求がなければ、被告人を勾留することができない。

イ. 勾留されている被疑者につき公訴の提起があった場合、その被告人の勾留の期間は、公訴の提起があった日から1か月である。

ウ. 裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と弁護人との接見を禁じることができる。

エ. 勾留されている被告人につき、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、保釈は一切許されない。

オ. 刑の全部の執行猶予の裁判の告知があったときは、勾留状はその効力を失う。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

No63	被告人勾留	正答率
予備H30-22	正解 2	56%

ア 誤っている

60条1項。裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足る相当な理由がある場合で、一定の事由に当たるときは、これを勾留することができる。被告人の勾留は、被疑者の勾留につき検察官による請求がなされることを要件としている（205条1項参照）のとは異なり、裁判所の職権事項である。よって、裁判所は、検察官の請求がなくとも被告人を勾留することができる。

イ 誤っている

勾留の期間は、公訴の提起があった日から2か月とする（60条2項）。

ウ 誤っている

81条本文。裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足る相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と弁護士又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押さえることができる。

エ 誤っている

保釈には、被告人等の請求による場合（請求保釈、88条）、請求があればこれを許さなければならない場合（権利保釈又は必要的保釈、89条）、裁判所の裁量に任されている場合（裁量保釈又は任意保釈、90条）、勾留による拘禁が不当に長くなった場合（義務的保釈、91条）がある。本記述は、権利保釈の除外事由を定めた89条4号の「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足る相当な理由があるとき」に該当するため、保釈は許されないと考えられる。しかし、裁量保釈の趣旨は、保釈の請求がなくても、あるいは保釈請求はあるものの権利保釈の要件に該当しない場合であっても、裁判所は適当と認めるときは、いつでも保釈を許すという点にある。よって、権利保釈の除外事由に該当する場合であっても、保釈が許される場合がある。

オ 正しい

無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却、罰金又は科料の裁判の告知があったときは、勾留状は、その効力を失う（345条）。その趣旨は、無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却、罰金又は科料の裁判の告知があったときは、被告人の逃亡のおそれの程度が少なくなり、刑の執行を確保するために身柄を拘束する必要性も少なくなるので、その裁判の確定を待たないで勾留状の効力が失われるという点にある。

以上により、正しい記述はオの1個であり、したがって、正解は肢2となる。